Adams. OPOSICIONES

LOS PLAZOS EN LA LEY 39/2015

Aspectos Generales

- **Normas generales de actuación**
  - *Art. 24 Ley 40/2015* → Planteamiento de la RECUSACIÓN → EN CUALQUIER MOMENTO
- **Legitimación**
  - *Art. 4.1.c) Ley 39/2015* → PERSONACIÓN de quien acredite un interés legítimo para convertirse en interesado → **Antes** de que recaiga resolución del procedimiento
  - *Art. 4.3 Ley 39/2015* → PERSONACIÓN del derecho habiente → En cualquier estado en que se encuentren las actuaciones del procedimiento
  - *Art. 5.6 Ley 39/2015* → SUBSANACIÓN por defecto de la acreditación de representación → 10 DÍAS o plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran
- **Otros aspectos**
  - *Art. 39 Ley 39/2015* → EFICACIA del acto administrativo → Desde que se dicta, salvo cuando lo exija el contenido del acto o supeditada a notificación, publicación o aprobación superior
  - *Art. 53.1.a) Ley 39/2015* → Derecho a CONOCER EL ESTADO DE TRAMITACIÓN del procedimiento y a OBTENER COPIAS DE DOCUMENTOS → EN CUALQUIER MOMENTO del procedimiento

Cómputo de plazos

- *Art. 30.3 y .4 Ley 39/2015* → **Cómputo de plazos en DÍAS / MESES / AÑOS** → Desde el día siguiente a la notificación, publicación o estimación / desestimación por silencio administrativo
- *Art. 30.1 Ley 39/2015* → **Cómputo de plazos en HORAS** → Desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto administrativo
- *Art. 30.4 y .5 Ley 39/2015* → **FINALIZACIÓN cómputo de plazos si último día es INHÁBIL**
  - **Plazo fijado por DÍAS** → Prórroga hasta el día siguiente hábil
  - **Plazo fijado por MESES o AÑOS** → Último día que tenga ese mes
- *Art. 30.6 Ley 39/2015* → **Día hábil/inhábil en localidad o CA residencia del interesado e inhábil en sede órgano administrativo (o viceversa)** → Se considera inhábil en todo caso
- *Art. 31.2.b) Ley 39/2015* → **Cómputo de plazos en los REGISTROS** → La presentación en día inhábil se considera realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente (salvo norma que permita recepción en día inhábil). Presentación las 24 horas del día
- *Art. 30.7 Ley 39/2015* → **Publicación CALENDARIO DÍAS INHÁBILES para la Administración** → Antes del comienzo de cada año en el Diario Oficial correspondiente, así como en otros medios de difusión
- *Art. 32.1 y 33.1 Ley 39/2015* → **AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN de plazos**
  - **Ampliación** → No puede exceder de la mitad del plazo inicial (salvo que se tramite en el extranjero → En todo caso, por el máximo)
  - **Reducción** → Se reducen a la mitad, SALVO solicitudes y recursos

LOS PLAZOS EN LA LEY 39/2015

Notificación y publicación de actos administrativos

Notificación

Art. 40.2 Ley 39/2015
- PLAZO → 10 DÍAS desde que se dictó el acto

Art. 42.2 Ley 39/2015
- En DOMICILIO → 2º intento dentro de los 3 DIAS hábiles (si el 1er intento se practicó antes de las 15 horas, el 2º deberá practicarse despues de esa hora con un mínimo de 3 horas de diferencia)

Art. 43.2 Ley 39/2015
- Por MEDIOS ELECTRÓNICOS → RECHAZADA si no se accede a su contenido en 10 DÍAS naturales

Art. 45.2 Ley 39/2015
- **Publicación** → 10 DÍAS desde que se dictó el acto

Revisión de oficio

Art. 106.5 Ley 39/2015
- **REVISIÓN DE OFICIO**
  - **ACTO nulo**
    - Inicio → EN CUALQUIER MOMENTO
    - Resolución → 6 MESES
  - **DISPOSICIÓN GENERAL nula**
    - Inicio → EN CUALQUIER MOMENTO
    - Resolución → 6 MESES

Art. 107.3 Ley 39/2015
- **DECLARACIÓN DE LESIVIDAD de actos anulables**
  - Inicio → 4 AÑOS desde que se dictó el acto
  - Resolución → 6 MESES

Art. 109.1 Ley 39/2015
- **REVOCACIÓN de actos administrativos** → EN CUALQUIER MOMENTO

Art. 109.2 Ley 39/2015
- **RECTIFICACIÓN de errores** → EN CUALQUIER MOMENTO

Adams. OPOSICIONES

LOS PLAZOS EN LA LEY 39/2015

Procedimiendo administrativo. INICIACIÓN

Art. 56.2 Ley 39/2015
MEDIDAS PROVISIONALES PREVIAS a la iniciación del procedimiento
→ Deberán confirmarse, modificarse o levantarse en la iniciación del procedimiento. **Máximo** 15 DÍAS.

Art. 68 Ley 39/2015
Inicio del procedimiento: SOLICITUD INCORRECTA O INCOMPLETA
- Subsanación → 10 DÍAS
- Pórroga de plazo de subsanación → 5 DÍAS

Solo se podrá cuando no sean procesos selectivos o de concurrencia competitiva

Procedimiento Administrativo. ORDENACIÓN

Art. 71.2 Ley 39/2015
TRAMITACIÓN de procedimientos de análoga naturaleza
→ RIGUROSO ORDEN DE INCOACIÓN en asuntos de naturaleza homogénea, **salvo** orden motivada del titular de la unidad

Art. 73.1 Ley 39/2015
CUMPLIMIENTO DE TRÁMITES
→ 10 DÍAS a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, **excepto** plazo distinto previsto por la norma

Procedimiento Administrativo. INSTRUCCIÓN

Art. 76 Ley 39/2015
ALEGACIONES de los interesados
- EN CUALQUIER MOMENTO del procedimiento **anterior** al trámite de audiencia
- Por defectos de tramitación, EN CUALQUIER MOMENTO

Arts. 77.2 y 78.1 Ley 39/2015
PRUEBA
- Notificación al interesado: CON ANTELACIÓN SUFICIENTE
- Práctica: **mínimo** 10 DÍAS y **máximo** 30 DÍAS

Art. 80.2 Ley 39/2015
Evacuación de INFORMES
→ 10 DÍAS, **salvo** que del cumplimiento del resto de plazos del procedimiento se establezca otro mayor o menor

Art. 118.1 Ley 39/2015
AUDIENCIA
- Celebración: INMEDIATAMENTE ANTES de propuesta de resolución
- Duración: **mínimo** 10 DÍAS y **máximo** 15 DÍAS

Art. 83.2 Ley 39/2015
INFORMACIÓN PÚBLICA
→ **Mínimo** 20 DÍAS tras publicación

Art. 88.1 Ley 39/2015
CUESTIONES CONEXAS
→ **Máximo** 15 DÍAS

Adams. OPOSICIONES

LOS PLAZOS EN LA LEY 39/2015

Procedimiendo administrativo. TERMINACIÓN

Arts. 24 y 25 Ley 39/2015
SILENCIO ADMINISTRATIVO

- Procedimiento iniciado a instancia de parte
  - Certificado acreditativo del silencio: 15 DÍAS
  - ¿Cuándo? Si finaliza el plazo sin resolver y notificar
- Procedimiento de oficio
  - Interrumpe el plazo si es imputable al interesado

Formas de terminación

Art. 21 Ley 39/2015

TERMINACIÓN CONVENCIONAL → **Por Resolución**

Plazo para resolver y notificar

- Si regula norma con rango de Ley / Si regula norma de Derecho de la UE → EL QUE ESTABLEZCA LA NORMA
- Si regula norma de rango inferior a Ley → Máximo de 6 MESES
- Si no la establece su normativa → 3 MESES

Inicio cómputo en procedimiento iniciado:

- de oficio → Acuerdo de iniciación
- a instancia de parte →
  - Entrada de solicitud en registro del órgano competente
  - 10 DIAS siguientes a recepción de solicitud para notificarlo al interesado

Arts. 93 a 95 Ley 39/2015

Otras formas de finalización

- **DESISTIMIENTO Y RENUNCIA** → EN CUALQUIER MOMENTO del procedimiento
- **CADUCIDAD** → 3 MESES tras el requerimiento al interesado (paralización del procedimiento por causa imputable al mismo)

Art. 96.6 Ley 39/2015

Tramitación simplificada Procedimiento Administrativo Común → 30 DIAS, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria

Suspensión y ampliación de plazos para resolver

Art. 22 Ley 39/2015

SUSPENSIÓN

- Aportación documentación / Subsanación de defectos → 10 DÍAS
- Pronunciamiento preceptivo UE → HASTA QUE SE RESUELVA
- Procedimiento no finalizado en el ámbito UE o que condicione directamente el contenido de la Resolución → HASTA QUE SE RECIBA
- Informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración →
  - Hasta que se reciba
  - **Máximo**: 3 MESES
- Pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes → Durante EL TIEMPO NECESARIO
- Negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio → DESDE LA DECLARACIÓN FORMAL
- Previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional → HASTA QUE SE TENGA CONSTANCIA
- Cuando la AP requiera a otra para que anule o revise un acto que entienda que es ilegal → HASTA QUE SEA ATENDIDO o HASTA RESOLUCION CONTENCIOSO-ADMTIVO.
- Del órgano competente para realizar actuaciones complementarias → Hasta SU TERMINACIÓN
- Interesado promueva la recusación → Hasta RESOLUCIÓN POR SUPERIOR JERÁRQUICO

Art. 23.1 Ley 39/2015

AMPLIACIÓN → **Máximo** igual al plazo inicial

Adams. OPOSICIONES

LOS PLAZOS EN LA LEY 39/2015

Recursos administrativos

Art. 117.3 Ley 39/2015

Suspensión a instancia de parte

- 1 MES desde entrada en Registro de la Administración u organismo competente
- Si no resuelve en plazo → Silencio estimatorio

Arts. 121 y 122 Ley 39/2015

Recurso de ALZADA

- INTERPOSICIÓN
  - Contra acto expreso → 1 MES desde el siguiente a la notificación / publicación
  - Contra acto presunto → NO hay plazo
  - Si interposición ante órgano que dicta el acto → Enviar al órgano que resuelve → 10 DÍAS
- RESOLUCIÓN → 3 MESES

Arts. 124.1 Ley 39/2015

Recurso POTESTATIVO DE REPOSICIÓN

- INTERPOSICIÓN
  - Contra acto ~~expreso~~ → 1 MES
  - Contra acto presunto → NO hay plazo
- RESOLUCIÓN → 1 MES

Recurso EXTRAORDINARIO DE REVISION

Arts. 125.2 Ley 39/2015

- INTERPOSICIÓN (motivos)
  - Por error de hecho resultante de los documentos → 4 AÑOS de la notificación del acto
  - Por nuevos documentos que desmuestren error → 3 MESES desde que se conocen los documentos
  - Por documentos o testimonios declarados falsos por Sentencia → 3 MESES desde la firmeza de la Sentencia
  - Por cohecho, prevaricación... declarados por Sentencia → 3 MESES desde la firmeza de la Sentencia

Arts. 126.3 Ley 39/2015

- RESOLUCIÓN → 3 MESES